

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

El proceso se adelanta por el presunto incremento patrimonial injustificado comprendido entre los años 2006 a 2008.

El disciplinado fue absuelto debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el periodo objeto de reproche.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 48.3 Incremento patrimonial injustificado

FALTA DISCIPLINARIA / ESTRUCTURA – Infracción del deber funcional.

“... en materia disciplinaria la falta se estructura a partir de la infracción del deber funcional, va que no es el simple desconocimiento del deber el que origina la falta disciplinaria, pues quienes ejercen la función pública, deberán desempeñar su empleo, cargo o función consultando en forma permanente los intereses del bien común, teniendo siempre presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y no liberalidad del Estado.

Por ende entonces, la falta disciplinaria debe estar objetivamente demostrada y corresponder la adecuación de la conducta del implicado o implicados, a la descripción legal de la irregularidad que se imputa, principio de legalidad y así mismo, su carácter antijurídico derivado de la infracción del deber funcional sin justificación alguna, ilicitud sustancial.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 5

ANTI JURIDICIDAD / EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. Por desempeñar funciones ajenas a su cargo sin estar capacitado para atender lo encargado.

“... la forma en que se presentó el hecho generador de esta investigación, obedeció a circunstancias que colocaron al funcionario en condiciones precarias para el desarrollo de la función encomendada, por lo tanto, la situación presentada impide la estructuración del elemento antijuridicidad para configurar falta disciplinaria, ya que la conducta reprochada carece de dicho elemento estructural de la falta, pues a juicio de esta instancia el conocido servidor de la contribución de manera alguna se apartó del cumplimiento de las obligaciones que devenían de sus PROPIAS FUNCIONES, a pesar de no estar capacitado ni reunir los requisitos necesarios para tan importante labor. Por consiguiente, no puede considerarse la existencia de dolo en la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

actuación y mucho menos de culpa ya que la administración asumió su propia responsabilidad al colocar un personal no calificado en tan importante labor como lo es control de ingreso y salida de mercancías al interior del país.

FUENTE FORMAL – LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 28

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-260
Número y fecha del fallo:	17413-033, del 30 de septiembre de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-168, el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 1018-35 del 28 de noviembre de 2011 (folio 699) la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN formuló pliego de cargos al investigado XXXX. El cargo disciplinario formulado resultó del siguiente tenor:

Cargo Único

“XXXX, durante el periodo objeto de investigación, un presunto incremento patrimonial injustificado , toda vez que como resultado del Análisis Bancario y Financiero, se estableció que están sin justificar los siguientes depósitos: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$51.689.278.00), en la cuenta de ahorros No. 00130644860200079139 del Banco BBVA de titularidad del investigado y CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$111.779.224), en la cuenta corriente No. 644-009011 del Banco BBVA, de titularidad de la Sociedad XXXX y Cia S. en C., sumas estas que constituyen un evidente incremento en su patrimonio.”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Examinando con detenimiento los hechos frente a la prueba aportada, resulta factible advertir los siguientes aspectos.

El pliego de cargos, fue formulado con base en el análisis de gastos e inversiones representativas y financiero allí efectuado, el cual mostró, en su momento, la existencia de un incremento patrimonial, el cual se consideró como injustificado al no existir elementos probatorios que dentro del análisis en comento permitieran deducir su procedencia. Por consiguiente, el ejercicio probatorio posterior a la formulación de cargos, pretendió determinar el origen y licitud de los recursos, por cuanto el reproche no deriva del incremento per sé, sino de que este hubiese provenido de un cauce irregular, por lo que resultaba necesario establecer su fuente, estas diferencias consistieron en:

AÑO	TOTAL RECURSOS E INGRESOS	TOTAL CONSIGNACIONES	DIFERENCIAS POR JUSTIFICAR
2006	40.305.019,00	41.225.019,00	-920.000,00
2007	44.223.689,07	67.684.689,07	-23.461.000,00
2008	71.921.603,68	99.229.881,68	-27.308.278,00
TOTAL	156.450.311,75	208.139.589,75	-51.689.278,00

Consignaciones a justificar:

FECHA	SALDO ANTERIOR	SALDO DESPUES DEL DEPÓSITO	DIFERENCIA POR JUSTIFICAR
09/11/2006	0,00	500.000,00	500.000,00
22/11/2006	17.442,07	\$ 437.442,07	420.000,00
TOTAL 2006	17.442,07	\$ 437.442,07	920.000,00
02/05/2007	0	\$ 161.000,00	161.000,00
28/05/2007	1.491.098,80	\$ 2.191.098,80	700.000,00
31/07/2007	2.143.954,37	\$ 2.743.954,37	600.000,00
01/08/2007	2.434.965,37	\$ 13.434.965,37	11.000.000,00
28/08/2007	8.530.479,12	\$ 19.530.479,12	11.000.000,00
TOTAL 2007	14.600.497,66	\$ 38.061.497,66	23.461.000,00
12/03/2008	4.553,75	\$ 1.504.553,75	\$ 1.500.000,00
13/03/2008	1.495.389,75	\$ 1.954.389,75	\$ 459.000,00
22/04/2008	0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00
22/04/2008	4.985.139,52	\$ 24.985.139,52	\$ 20.000.000,00
13/08/2008	872.217,85	\$ 1.221.495,85	\$ 349.278,00
TOTAL 2008	7.357.300,87	\$ 34.665.578,87	\$ 27.308.278,00
TOTAL POR JUSTIFICAR			\$ 51.689.278,00

Sociedad XXXX y Cia Ltda.

FECHA	SALDO ANTERIOR	SALDO DESPUÉS DEL DEPÓSITO	DIFERENCIA POR JUSTIFICAR
27/092006	6.050,00	80.006.050,00	80.000.000,00
13/10/2006	23.530.925,00	\$ 24.201.817,00	670.892,00
TOTAL 2006	23.536.975,00	\$ 24.201.817,00	80.670.892,00
22/01/2007	19.181.817,00	\$ 19.852.799,00	670.982,00
16/02/2007	18.344.470,00	\$ 47.344.470,00	29.000.000,00
TOTAL 2007	37.526.287,00	\$ 67.197.269,00	29.670.982,00
23/09/2008	120.487,36	\$ 1.557.837,36	1.437.350,00
TOTAL 2008	120.487,36	\$ 1.557.837,36	\$ 1.437.350,00
TOTAL POR JUSTIFICAR			\$ 111.779.224,00

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Adicionalmente se estableció que en el análisis de gastos e inversiones representativas, que adquirió en el año 2008, el vehículo de placas XXX, por valor de CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000.00), sin que se encuentren determinados ni justificados los recursos utilizados, presentándose así también otro presunto incremento injustificado en su patrimonio. Transacciones estas que deberán ser justificadas por parte del investigado, toda vez que a la fecha no se ha logrado establecer el origen de los recursos depositados en las cuentas bancarias, como tampoco la forma como adquirió el bien inmueble.

Ahora bien, en desarrollo de dichas diligencias y diferencias el despacho procedió en la etapa de descargos a verificación de la explicación de la defensa sobre cada una de ellas, es así que en escuchó en declaración Juramentada a la señora XXX, quien manifestó en su injurada estar casada con el señor XXX y administrar los negocios de él, cuya actividad es la renta de capital, arriendo y venta de inmuebles. Así mismo, informó que ella era pensionada del magisterio y tenía un negocio personal denominado ARRENDAMIENTOS J.J., recibiendo un promedio de ingresos de \$1.800.000 y \$1.500.000 respectivamente para el periodo investigado.

Señaló, con relación a los préstamos otorgados al señor XXXX, tener vínculos por ese concepto ya que su hermano le colaboraba con transacciones de ella y préstamos para él. Informó que no existen documentos soporte de dichos préstamos teniendo en cuenta la relación de hermanos y el nivel de confianza entre ellos. Así mismo, indicó que los depósitos se realizaban a través de la oficina no recordando con que entidad bancaria, porque la encargada de realizar dichas transacciones era la señora XXX quien se desempeñaba como auxiliar de oficina.

En cuanto a los recursos con los cuales eran efectuados dichos depósitos, señaló que correspondían a rentas de su esposo, su pensión e ingresos de su empresa de arriendos J.J.

Este Despacho verificó copia de los depósitos enviados por la entidad bancaria BBVA, los cuales fueron remitidos a través de los oficios de fechas 25 de octubre de 2011 y 23 de noviembre de 2011 en los cuales se observa la siguiente información:

FECHA	CIUDAD	VALOR	DEPOSITANTE	FOLIO
01-08-2007	ARMENIA	11.000.000.00	XXX	1067
22-04-2008	ARMENIA	5.000.000.00	XXX	1069
28-05-2007	ARMENIA	700.000.00	XXX	1799
31-07-2007	ARMENIA	600.000.00	XXX	1800
12-06-2008	ARMENIA	1.500.000.00	XXX	1801
22-04-2008	ARMENIA	20.000.000.00	XXX	1802
28-08-2007	ARMENIA	11.000.000.00	XXX	1803.

Por lo anterior, se citó a declaración juramentada a la señora XXX, quien manifestó ser natural de la ciudad de Armenia, de estado civil casada y desempeñarse en el ámbito de la mensajería. Indicó, para el periodo investigado, haber laborado con el señor XXX desde el 15 de mayo de 1997 hasta que paso a otro cargo, realizando oficios de mensajería percibiendo el salario mínimo por su labor; informó que el señor Llano era de profesión arquitecto y la señora XXX era profesora y pensionada. Respecto del señor XXXX, informó lo siguiente: "...Yo no he tenido vínculos con él para nada, simplemente hacia los mandados, mis jefes me mandaban a consignarle.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Con relación a los depósitos puestos de presente por el Despacho, reconoció su nombre e informó haber realizado varias consignaciones a nombre del señor XXX, no recordando valores ni fechas por el transcurso del tiempo; sin embargo, aclaro que ella realizaba esos depósitos porque el señor XXX o su esposa XXX le enviaban a consignarle. Indicó igualmente, que desconocía el concepto por el cual le realizaban dichas consignaciones.

Manifestó que los recursos con los cuales realizaba estos depósitos provenían de arrendamientos de locales del mismo edificio o de otras propiedades que tenía el señor XXX para el periodo investigado.

El Despacho teniendo en cuenta las afirmaciones hechas por las señoras XXX, verificó el movimiento de las cuentas a nombre del señor XXX enviados por la siguiente entidad bancaria:

BANCO DAVIVIENDA

A folios 1853 a 1931 del plenario obran extractos bancarios de las cuentas a nombre del señor XXX para el periodo investigado, las cuales tuvieron el siguiente movimiento crédito para el periodo:

- Cuenta Da- Mas No. XXX no registra para la época de los hechos movimiento alguno.
- Cuenta Fijo - Diario No. XXX, aperturada en el mes de abril de 2008, presentó el siguiente movimiento:

AÑO	2008	IG
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril	9.315.827,00	670,14
Mayo	4.500.000,00	2.160,61
Junio	3.000.000,00	1.596,82
Julio	3.000.000,00	333,33
Agosto	3.000.000,00	185,41
Septiembre	3.000.000,00	846,23
Octubre	0,00	756,92
Noviembre		
Diciembre		
TOTAL	25.815.827,00	6.549,46

Cuenta Fijo - Diario No. XXX, el movimiento generado para el periodo en cuestión fue el siguiente:

ANO	■■■ 2007	IG	2008	IG
Enero			0,00	21.042,20
Febrero				
Marzo			0,00	19.030,59
Abril			0,00	14.367,28
Mayo			0,00	9.550,28
Junio			10.220.000,00	9.497,18
Julio			9.000.000,00	11.043,18
Agosto	140.934.000,00	18.364,75	0,00	669,00
Septiembre	0,00	23.634,36	0,00	4.542,41
Octubre	440 000,00	25.007,79	3.000.000,00	3.794,29
Noviembre	0,00	19.877,56		
Diciembre	0,00	17.326,62		
TOTAL	141.374.000,00	104.211,08	22.220.000,00	93.536,41

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Cuenta Da- Mas No. XXX, los depósitos efectuados para la época de los hechos se relacionan a continuación:

AÑO	2006	IG	2007	IG	2008	IG
Enero			13.914.774,00	4.063,43	16.845.604,00	9.426,58
Febrero			13.598.116,00	8.068,53	15.674.894,00	23.360,03
Marzo			14.445.050,00	4.739,21	19.896.727,00	5.962,58
Abril			13.839.832,00	1.504,51	17.056.726,00	4.682,25
Mayo			16.526.241,00	1.449,34	16.834.894,00	2.378,31
Junio			16.473.644,00	2.487,53	16.879.121,00	1.678,04
Julio	13.234.616,00	2.651,32	250.815.894,00	22.341,17	15.829.122,00	1.742,73
Agosto	13.826.893,00	6.514,14	17.311.604,00	30.837,08	17.329.122,00	1.071,33
Septiembre	14.206.343,00	4.400,48	17.664.604,00	3.222,40	15.829.122,00	1.230,22
Octubre	14.206.343,00	2.946,00	16.495.604,00	4.837,94	15.829.122,00	1.164,13
Noviembre	13.598.116,00	3.001,40	16.750.604,00	6.014,16		
Diciembre	14.994.501,00	3.523,42	13.839.832,00	8.059,56		
TOTAL	84.066.812,00	23.036,76	421.675.799,00	97.624,86	168.004.454,00	52.696,20

Así mismo, a folio 865 y 866 obra Certificado de Existencia y Representación legal de la empresa denominada XXX., en el cual consta que fue matriculada el 14 de febrero de 2007 con el No. XXX, el objeto social de la empresa es la inversión en bienes inmuebles y muebles urbanos y/o rurales y la compra- venta, adquisición, administración, arrendamiento de inmuebles, gravamen o enajenación de los mismos entre otras actividades.

Respecto de los bienes que la sociedad posee, a folios 845 a 864 del expediente se encuentran los siguientes certificados de tradición y libertad que dan cuenta de la propiedad del señor Hugo Llano y/o de la sociedad XXX. S en C:

- Matrícula No. 280-178634, Local Comercial 101 ubicado en Carrera XXX Edificio XXX en la ciudad de Armenia; adquirido por la sociedad XXX. S en C el 26 de noviembre de 2008 por \$ 272.000.000.
- Matrícula No. 280-40208, apartamento 201 Edificio Alaska
- Matrícula No. 280-40209, apartamento 202 Edificio Alaska
- Matrícula No. 280-40210, Apartamento 301 Edificio Alaska
- Matrícula No. 280-40211, Apartamento 302 Edificio Alaska
- Matrícula No. 280-66963, Local 130 ubicado en la Carrera XXX Edificio Centro 20.
- Matrícula No. 280-66790, Aparcadero No. 56 ubicado en la XXX Edificio Centro 20.
- Matrícula No. 280-66800, Aparcadero No. 66 ubicado en la XXX Edificio Centro 20. Adquirido por el señor XXX el 7 de julio de 1988.
- Matrícula No. 280-64392, XXX, adquirido el 21 de diciembre de 2007 por la sociedad Llano Muñoz y Cia Ltda por \$85.000.000.00
- Matrícula No. 280-5264 del inmueble ubicado en la Carrera XXX en Armenia, adquirido por la sociedad el 23 de febrero de 2007 por \$107.004.000.00.

Es así, como se puede establecer que para el período objeto de investigación el señor XXX, percibió recursos provenientes de sus negocios, entre ellos el arrendamiento de inmuebles tal como lo demuestran los contratos aportados por el investigado, lo que confirma la capacidad económica del señor Llano para haber efectuado los prestamos citados al señor XXXX.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Por lo anterior y en aras de corroborar las afirmaciones hechas tanto por el disciplinado, como por las declarantes, se procedió a efectuar el correspondiente cruce entre los depósitos efectuados en la cuenta del señor XXXX y las cuentas del señor XXX encontrando lo siguiente:

FECHA	CIUDAD	VALOR	FOLIO	FORMA	FECHA	CUENTA	RETIRO	FORMA	FOLIO
01/08/2007	ARMENIA	11 000 000 00	1067	EFFECTIVO	01/08/2007	13600068862-4	12 500 000,00	RETIRO EFFECTIVO ARMENIA	1 916
22/04/2008	ARMENIA	5000 000 00	1069	EFFECTIVO	22/04/2008	13607044737-2	5.000 000,00	RETIRO EFFECTIVO ARMENIA	1 891
28/05/2007	ARMENIA	700 000 00	1799	EFFECTIVO	18/24-05-2007	13600068862-4	1 300 000,00	RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO	1.912
31/07/2007	ARMENIA	600 000 00	1800	EFFECTIVO	31/07/2007	13600068862-4	800 000,00	RETIRO CAJERO AUTOMÁTICO	1.914
12/06/2008	ARMENIA	1 500 000 00	1801	EFFECTIVO	11/06/2008	13600068862-4	6 501 000,00	RETIRO EFFECTIVO EN OFICINA CON TARJETA	1 927
22/04/2008	ARMENIA	20 000 000 00	1802	CHEQUE	22/04/2008	13607044737-2	20 000 000,00	RETIRO CHEQUE EN OFICINA CON TARJETA	1 891
28/08/2007	ARMENIA	11 000 000 00	1803	CHEQUE	28/08/2007	13607044737-2	11 000 000,00	RETIRO CHEQUE EN OFICINA CON TARJETA	1 884
23-09-2008	ARMENIA	1 437 450 00	984	EFFECTIVO	18-09-2007	13607046805-5	1 500 000 00	RETIRO EFFECTIVO OFICINA	1879

Teniendo en cuenta, las pruebas obrantes en el expediente que corroboran las aseveraciones hechas por el señor XXXX, este Despacho encuentra como justificados los depósitos señalados en este acápite.

- Consignaciones del 22 de noviembre de 2006 y 2 de mayo de 2007 por \$420.000 y \$161.000.00 respectivamente.

Dentro del plenario obran copia de los depósitos28 enviados por parte de la entidad bancaria, en las cuales se observa que uno de las consignaciones fue efectuada por el señor XXX (hijo del disciplinado), quien fue citado a declaración juramentada por parte del Despacho, siendo imposible su presentación por encontrarse en la ciudad de Melbourne Australia, de acuerdo a oficio enviado por el investigado obrante a folio 2123 del plenario y el otro no es posible dilucidar el nombre de la persona por la cual fue realizada.

Es así, que este una vez verificados los extractos de la Cuenta de Ahorros No. 00130644860200079139 a nombre del disciplinado, se observa que las transacciones mencionadas fueron realizadas con el fin de que se descontara un “CARGO PRÉSTAMO ” por \$399.953.66 el 23 de noviembre de 2006 y por \$ 139.200.00 el 2 de mayo de 2007. Así mismo, el disciplinado en versión libre rendida el 7 de septiembre de 2011, indicó respecto de las transferencias “...so/o en alguna oportunidades pero no recuerdo con precisión las fechas y los montos, entre las cuentas de mis diferentes bancos para pagar las cuotas que de pronto hayan sido débito automático.”

Por lo anterior, este Despacho tomará como justificados los valores reprochados, ya que se observa que los depósitos fueron efectuados con una finalidad específica que era de la de cubrir la cuota de una obligación financiera que se encontraba a nombre del disciplinado y que fue reportada por la misma entidad financiera e identificada con el número 00130644009600058158, tal y como se observa a folios 166 y 167 del plenario.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

- Consignación del 13 de marzo de 2008 por \$459.000.00

A folio 1185 del plenario obra deposito efectuados por la señora XXX. identificada con cédula de ciudadanía No. XXX desde la sucursal de Envigado por \$459.000.00.

Al respecto el día 4 de septiembre de 2013, se presentó la mencionada señora en la ciudad de Villavicencio, y a través de su injuriada indicó ser natural de Acacias - Meta, de 43 años de edad y de estado civil casada con dos hijos. Indicó haber vivido en la ciudad de Pereira desde el mes de junio de 2005 hasta diciembre de 2007, tiempo durante el cual tuvo en arriendo un inmueble de propiedad del señor XXXX no mencionado su ubicación y cancelando la suma de un millón cien mil pesos (\$1.100.000.00) por canon mensual, suma que informó era cancelada por el señor XXX (esposo de la declarante), quien para la época de los hechos laboraba en la Multinacional BAYER en protección cultivos percibiendo unos ingresos aproximados de \$10.000.000.00.

Con relación al depósito efectuado desde la ciudad de Envigado, informó que fue efectuado desde esa ciudad porque a su cónyuge lo trasladaron a la ciudad de Medellín y el monto correspondió a dinero que estaba pendiente de cancelar por concepto de servicios públicos. Así mismo, reconoció como suya la firma, letra y número de documento.

Por lo anterior, es de recibo por parte de este Despacho las afirmaciones realizadas por la declarante y se tomara como justificada dicha consignación.

- Consignación del 13 de agosto de 2008 por valor de \$ 349.278.00

Respecto a este depósito se tiene que el BBVA a folio 1101 informó que correspondía a una transferencia efectuada por la empresa INMOBILIARIA ENTORNO EU.

Para corroborar esta información, el investigado a través de su escrito de descargos, aportó copia del "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIA ENTORNO E.U." de fecha 1 de febrero de 2005, suscrito por Inmobiliaria Entorno E.U. (arrendador) y Adriaan LPM Van Westenbrugge y Cia Ltda., cancelando un canon mensual de \$ 1.135.000.00 por el arriendo de un inmueble ubicado en la Carrera XXX en la ciudad de Pereira, del cual obra en el plenario certificado de Tradición y Libertad31 No. XXX donde consta la propiedad de la sociedad XXXX Y CIAS S. EN C., la cual adquirió el bien a través de la Escritura Pública No. XXX el 3 de julio de 2003 por la suma de \$44.000.000.00.

Así mismo, el Contador de la empresa ENTORNO SOLUCIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES, a través de su oficio No. 0003402 del 24 de junio de 201332, informó que desde el 1 de junio de 2007 tuvo vínculos comerciales con el señor XXXX y/o XXXX y Cia S en C, cancelándole ingresos por concepto de arrendamiento así:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
2007-06-01	FAC 11139	Comisión arrendamiento	80.000.00
2007-07-01	FAC11357		80.000.00
2007-08-01	FAC 11598		80.000.00
2007-09-01	FAC 11835		80.000.00
2007-10-01	FAC 12052		80.000.00
2007-11-01	FAC 12273		80.000.00

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

2007-12-01	FAC 12483		80.000.00
2007-06-01	FAC 11140	Ingresos recibidos x	800.000.00
2007-07-01	FAC 11358	terceros x	800.000.00
2007-08-01	FAC 11599	arrendamiento	800.000.00
2007-09-01	FAC 11836		800.000.00
2007-10-01	FAC 12053		800.000.00
2007-11-01	FAC 12274		800.000.00
2007-12-01	FAC 12484		800.000.00

Por lo anterior, este Despacho tomara como justificada la transferencia por valor de \$ 349.278.00, en razón al vínculo comercial que existió para el periodo investigado entre la sociedad XXXX y Cia con la inmobiliaria que arrendaba el inmueble citado, la cual está plenamente comprobada, así como la propiedad del bien del cual provenían los ingresos cancelados.

Consignaciones Cuenta Corriente no. XXX de titularidad de la sociedad XXXX Y CIAS EN C.

- Consignación del 27 de septiembre de 2006 por la suma de \$80.000.000.00

Con relación a esta consignación, la defensa del señor XXXX indicó que corresponde al pago efectuado por la señora XXX por la compra del inmueble ubicado en la Calle 12 con la carrera 23 No. 23-26 apartamento 202 y parqueadero No. 11 del Edificio el Pórtico.

Al respecto obra dentro del expediente la siguiente información relacionada con el bien inmueble mencionado por la defensa:

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE RISARALDA

Mediante oficio No. 2902013EE02862 del 24 de junio de 2013, la Registradora Principal, remitió certificado de tradición y libertad de los siguientes inmuebles que fueron propiedad de la empresa denominada XXXX Y CIA S EN C:

No. MATRICULA	DIRECCION	INTERVINIENTES	ESCRITURA Y FECHA	VALOR
290-60082	CALLE XXX ED. EL	De: Fandiño Quiroga	Escritura No. XXX del 15-	55.000.000.00
290-60073	XXX PISO 2 APTO	Gustavo	12-2005 Notaría 6 de	
290-60074	202.	A: XXXX y Cia S EN C	Pereira	
	PARQUEADERO No.	De: XXXX y Cia S EN C	Escritura No. XXX del 26-	91.000.000.00
	10	A: Caviedes de	09-2006	
	PARQUEADERO No.	Hinestroza Alicia		
	11			

NOTARIA SEXTA DE PEREIRA

A través del oficio No. 0003232 del 20 de junio de 2013, el Notario, remitió copia de la Escritura Publica No. 2611 del 26 de septiembre de 2006, por medio de la cual se realizó una compraventa entre la Sociedad XXXX y Cia S en C y la señora XXX, por el inmueble ubicado en la XXX Edificio, apto 202, parqueaderos No. 10 y 11, por valor de \$ 91.000.000.00.

Respecto de la declaración de la señora XXX no fue posible su asistencia a pesar de que fue citada en varias ocasiones dentro del expediente. Sin embargo, la cercanía entre la fecha de consignación que fue 27 de septiembre de 2006 en la cuenta de ahorros No. XXX a nombre de la sociedad XXXX Y CIA S EN C y la fecha de la firma de la Escritura que fue el 26 de septiembre del

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

mismo año, hace suponer que el valor consignado hace parte del dinero cancelado por la compradora del bien mencionado. Aunado lo anterior, se observa en la Declaración de Renta presentada por la sociedad para el año gravable 2006, que se reportó en la casilla de “Ingresos brutos operacionales” la suma de \$98.224.000.00.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que efectivamente la sociedad poseía la propiedad del bien inmueble desde el 15 de diciembre de 2005 tal como se observa en el certificado de tradición y libertad obrante en el expediente y la cercanía entre las fechas de venta del bien y consignación, este Despacho tomará como justificada la suma reprochada, pues el solo hecho de vender una propiedad da habida cuenta de que debe existir un ingreso por el hecho generado para el mismo lapso de tiempo.

- Consignaciones del 13 de octubre de 2006 y 22 de enero de 2007 por valor de \$670.892 y \$670.982.

Considerando que el señor XXXX, percibe ingresos adicionales por concepto de arrendamientos de bienes inmuebles de los cuales se ha demostrado su propiedad a través de los certificados de tradición y libertad obrantes dentro del expediente, se puede dilucidar que estos valores corresponden por su cuantía a cánones de arrendamiento, por lo anterior se tomaran como justificados teniendo en cuenta que no son valores que mayor cuantía.

- Compra vehículo placas XXX, año 2007 por valor de \$40.000.000.

Obra dentro del expediente Certificado de Tradición remitido por el Instituto Municipal de Transito de Pereira, en el cual se relacionan las siguientes características del vehículo automotor identificado con las placas XXX:

CLASE	Automóvil	MARCA	Chevrolet
SERVICIO	Particular	LINEA	Zafira
CARROCERIA	Sedan	MODELO	2005

Con relación a los propietarios que ha tenido el vehículo se observan las siguientes personas:
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
17-03-2011
25- 05-2010 17-07-2009
26- 12-

Con relación a la compra del automotor el señor XXXX en su versión libre manifestó lo siguiente: “tuve camioneta marca Chevrolet Safira placas XXX modelo 2005, me costó \$32.000.000.00 como en el 2007 o 2008 no recuerdo bien, la compre no recuerdo si en Fercar ubicado en Pereira o solo si fue por intermedio de ellos en una compra directa con una señora XXX no se el apellido ni se donde se ubica...”

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

Lo anterior se puede confirmar a través de la información exógena del año 2007 a nombre del disciplinado la cual obra a folio 359 del plenario, en la cual se reportó por parte de la Comercializadora Homaz S.A.S. identificada con Nit. No. XXX la compra por valor de \$31.960.960 e IVA de \$7.943.033 y del Instituto Municipal de Transito de Pereira el valor de la retención practicada por valor de \$ 316.000.00, para un costo total de \$39.903.993.

En cuanto a la proveniencia de los recursos con los cuales fue adquirido dicho automotor; por una parte se tiene que el BBVA a través de su Oficio del 1 de diciembre de 2010 indicó que al señor XXXX le fue otorgado un crédito por valor de \$25.000.000 a un plazo de 60 meses, desembolsado el 2 de mayo de 2007; suma que fue girada a través de cheque de gerencia, tal y como consta a folio 142 del expediente, donde se observa que el día 2 de mayo de 2007, se giró el cheque No. XXX por la suma mencionada y como beneficiario se encuentra la COMERCIALIZADORA HOMAZ.

Respecto al resto de dinero con el cual fue realizada dicha compra, el disciplinado en escrito de descargos señaló que para ese año le vendió a la señora XXX, el vehículo de placas XXX por la suma de \$13.500.000000, lo cual ya había sido informado por la mencionada señora a través de declaración extrajudicial en la cual manifestó: "...Si Le compré en el año 2007, un vehículo marca Skoda por la suma de \$13.500.000.00 que lo pagué en efectivo...". Lo anterior, se corrobora a través de la información remitida por la SECRETARIA DE TRANSITO Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, en la cual se remitió el historial del vehículo identificado con placas XXX, Skoda Felicia LX Modelo 1998, de color azul gales, con la relación de propietarios del automotor, entre los cuales se encuentra el investigado así:

Compra	Venta
XXXX 01-09-2004	24-08-2006
XXXX 24-08-2006	11 -05-2007
XXXX 11 -05-2007	

Finalmente, debe decirse que revisados los extractos de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. XXX del mes de mayo de 2007, a nombre de señor XXX, recursos que se debe recordar eran manejados por la señora XXX, se evidencia capacidad económica suficiente que permitió a través de retiros de dinero asumir el pago del bien mueble bajo estudio.

Por lo anterior, se tomará como justificada por este Despacho la compra del automotor cuestionado, por cuanto, las pruebas relacionadas dan cuenta de la veracidad de los hechos.

- Consignaciones del 9 de noviembre de 2006 y del 16 de febrero de 2007

Al respecto, el investigado no informó el motivo por el cual fue efectuado dicho depósito y teniendo en cuenta que la transacción se sitúa el día 9 de noviembre de 2006 y 16 de febrero de 2007 respectivamente y que a la fecha de explicación de la diferencias señaladas se quebrantó la unidad de acción o pluralidad de actos cometidos, eje en el que se articularon todas las constitutivas del cargo formulado, a la fecha no es posible para esta Agencia solicitar explicación alguna sobre el particular toda vez que al día de hoy, han transcurrido más de cinco años, lapso

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-260

concedido por el legislador a la Administración para adelantar acción disciplinaria, en este sentido la operación comercial en comento se encuentra prescrita a la luz del artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

Como consecuencia de lo expuesto, los elementos de juicio analizados y arrimados al plenario con posterioridad al pliego de cargos por la parte disciplinado y este despacho, permitieron en la mayoría de los casos explicar las diferencias endilgadas, en tanto que en otros no fueron suficientes para crear en esta agencia la certeza e íntima de convicción sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, necesarios para proferir fallo sancionatorio y por otro lado, operaciones bancarias realizadas en los años 2006 y 2007 previamente descritas, por el transcurso del tiempo superior a cinco años desde su realización, no podrá este operador entrar a pronunciarse sobre las mismas, ni elevar reparo alguno por su ocurrencia.

Como es posible deducir, los fundamentos del cargo formulado al investigado XXXX han sido desvirtuados, por lo que ha quedado plenamente demostrado el origen lícito de los recursos cuya justificación quedó pendiente luego de la investigación. Por tal motivo y teniendo en cuenta que con el acopio probatorio efectuado a partir de descargos, se encuentra plenamente demostrada la inexistencia de un incremento patrimonial injustificado, la decisión viable es la de ABSOLVER al investigado y en forma consecuente, archivar estas diligencias, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ABSOLVER de responsabilidad disciplinaria al funcionario de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales XXX identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, por las razones anotadas en la parte motiva de la presente providencia y en consecuencia ARCHIVAR el expediente, para lo cual una vez en firme deberá remitirse a la Secretaría Técnica de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias para que proceda de conformidad.

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión a los sujetos procesales.
TERCERO: En firme la presente decisión, comunicarla en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Rodrigo Alejandro Rubio Gomez – Secretario Ad-Hoc
Aprobó: Dr. Jorge Adriano Moreno Ponce y Apoderado (a) del (os) investigado (s)